

종합감사 결과보고서

[○○○○지사 및 산하 9개 관리소]

2023. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 및 AAAA3관리소 등 9개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○○○지사			2018. 5.	
AAAA3	영구	1,*88	2019. 8.	
BBBB3	영구	1,*60	2019. 8.	
CCCC	영구	*24	2019. 8.	
DDDD	공임	*60	2019. 8.	
EEEE	공임	*90	2019. 8.	
FFFF13	국민	*80	2018. 6.	
GGGG4	국민	*05	2018. 6.	
HHHH1	국민	*46	2018. 6.	
IIII2	국민	*05	2018. 7.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2023. 10. 16. ~ 10. 27.
- 감사인원 : 과장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취,

- 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무,
공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태
- 출장등록 및 출장여비 처리 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 및 산하 9개(영구3, 국민4, 공임2)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, AAAA3, CCCC관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 미흡하여 관리 소장 및 담당자에게 주의 처분하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2023. 12. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
12	4	-	-	2 (4명)	-	-	1 (-)	1	-	-	-	-	9

4) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
○○○○지사	업무용 차량관리 업무 등	현지지도	13
AAAA3	용역 등 사업자 선정 업무	주의	5
	임대보증금과 임대료간 상호전환 업무 등	현지지도	14
BBBB3	갱신 임대조건 적용 업무	통보	2
	주택소유 통보에 대한 무주택 소명처리 업무	시정	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	임대상가 임대조건 적용 업무 등	현지지도	15
CCCC	갱신 임대조건 적용 업무	통보	3
	장기 미임대상가 임대료 면제 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	주의	7
	관리규약 관련 업무 등	현지지도	16
DDDD	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	임차권양도(명의변경) 업무 등	현지지도	17
EEEE	용역등 사업자 선정 업무 등	현지지도	18
FFFF13	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	19
GGGG4	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10
	임대차 계약 신고 업무 등	현지지도	20
HHHH1	용역 등 사업자 선정 업무	통보	11
	관리규약 관련 업무 등	현지지도	21
IIII2	용역 등 사업자 선정 업무	통보	12
	임대차계약 신고 업무 등	현지지도	22

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 2건(4명)

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 장기 미임대상가 임대료 면제 업무

소 속 : CCCC

내 용 :

주거복지실-3582(2020.12.22.)호 「임대상가 공급 및 운영업무 처리지침 등 개정·시행(7차)」 및 주거복지실-2772(2023.10.04.)호 「LH희망상가 공급 및 운영기준 개정 시행 안내」에 따르면 영구임대상가 활성화를 위하여 6개월이상 장기 미임대시 공급순위 등을 고려하여 공급하되 초기임대료를 면제하는 등 임대조건을 완화하는 방안을 시행한 바 있다.

[표 1] 장기 미임대 상가 공급순위

순 위	대 상	공실기간	임대조건	모집방법
1순위	실수요자	6개월 이상 ~1년 미만	초기 3개월 임대료 면제	추첨후 선착순 (계약기간(2년) 이전 계약해지시 면제한 임대료 납부)
		1년 이상 ~2년 미만	초기 6개월 임대료 면제	
		2년 이상	초기 12개월 임대료 면제	
2순위	국가, 지자체, 공공기관	1년 이상	기본임대조건의 30% 또는 무상	협의
3순위	지자체 출자출연 기관 (예비)사회적기업, 공익목적 비영리법인 등	1년 이상	"	공모 (사업계획서 평가 60점 이상)

* 계약시 기본 임대조건으로 계약, 특약으로 임대료면제·계약기간 준수 등 제약사항 명시

■ CCCC관리소는 1년이상~2년미만 미임대중이던 임대상가 ****동 ***호 (임대료 부과기준일: '22.4.25)의 초기 6개월의 임대료 면제를 면제하여야 하나 2022년 10월 임대료 면제금액 계산 시 일할계산 없이 전체금액을 면제하여 입점자에게 *1,000원을 추가로 면제 하였으나, 감사 지적 후 조치 2023년 10월 추가 면제한 임대료를 환수 하였다.

[표 2] 임대상가 임대료 추가감조정 내역

[VAT별도]

구 분	초기 6개월 임대료 면제			관리소 부과금액	차이금액	비고
	월임대료	면제금액	조정금액			
2022년 5월	366,030	366,030	0	0		4.25~5.31
2022년 6월	305,030	305,030	0	0		1개월
2022년 7월	305,030	305,030	0	0		1개월
2022년 8월	305,030	305,030	0	0		1개월
2022년 9월	305,030	305,030	0	0		1개월
2022년 10월	305,030	244,030	*1,000	0	*1,000	1개월

* 자료: CCCC 임대상가 임대료 추가감조정 재구성

조치할 사항

CCCC관리소는 주거복지실-2772 (2023.10.04.)호 「LH희망상가 공급 및 운영기준 개정 시행 안내」에 따라 지침을 숙지하여 장기 미임대 상가 공급 업무 등에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 갱신 임대조건 적용 업무

소 속 : BBBB3, CCCC

내 용 :

영구임대주택의 입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 자격에 따라 소득 및 자산 적용여부가 구분되며, 국토교통부 고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」에 따라 임대조건이 결정된다.

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 업무 기준을 시달한바 있다.

■ BBBB3관리소는 갱신 시 수급자 등의 임대조건을 적용할 수 있는 서류 미장구 및 범정부 결과를 확인하지 않고 갱신임대조건을 적용하였다.

[표 1] 자격자 확정처리 내역

동호	전용 면적	임대차 계약기간	임대조건 신분	행복e음 신분	최초계약일	소득초과비율(%)	
						이전차수	현재차수
	40.32	2023-01-01~ 2024-12-31	수급자 등	주거급여	2002-11-15	0	14.7922
	19.91	2023-08-01~ 2025-07-31	2차탈락자	생계 주거	2019-02-26	6.9804	6.9662

* 자료: BBBB3 LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

[표 2] 갱신 임대조건 내역

동호	갱신 전 임대조건		갱신 후 임대조건			정상 적용 임대조건		
	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료
	3,822,000	69,990	수급자 등	3,822,000	69,990	1차탈락자	5,981,000	94,620
	2,558,000	43,210	2차탈락자	3,441,000	52,260	수급자 등	1,922,000	38,300

* 자료: BBBB3 LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

■ CCCC관리소는 갱신 시 수급자 등의 임대조건을 적용할 수 있는 서류를 징구하지 않고 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

[표 3] 자격자 확정처리 내역

동호	전용 면적	임대차 계약기간	임대조건 신분	행복e음 신분	최초계약일	소득초과비율(%)	
						이전차수	현재차수
	39.69	2022-07-01~ 2024-06-30	수급자 등	일반장애인	2006-05-03	100.8464	75.2641
	39.69	2021-11-01~ 2023-10-31	수급자 등	주거 장애	2001-09-04	14.9950	14.2616
	39.69	2022-08-01~ 2024-07-31	수급자 등	-	2016-06-02	38.3139	39.3251
	39.69	2022-08-01~ 2024-07-31	수급자 등	-	2020-06-29	0	32.5533

* 자료: CCCC LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

[표 4] 갱신 임대조건 내역

동호	갱신 전 임대조건		갱신 후 임대조건			정상 적용 임대조건		
	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료
	3,762,000	78,630	수급자 등	3,762,000	78,630	3차탈락자	8,710,000	126,380
	3,660,000	76,510	수급자 등	3,762,000	78,630	1차탈락자	5,888,000	106,300
	3,762,000	78,630	수급자 등	3,762,000	78,630	1차탈락자	5,888,000	106,300
	3,762,000	74,890	수급자 등	3,762,000	74,890	1차탈락자	5,888,000	101,240

* 자료: CCCC LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

조치할 사항

BBBB3, CCCC관리소는 갱신계약 시 징구서류 및 범정부(행복e음) 자료를 명확히 확인하여 갱신 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 주택소유 통보에 대한 무주택 소명처리 업무

소 속 : BBBB3

내 용 :

주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정 기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따라 공공임대주택 자격 요건 중 하나인 ‘무주택 세대구성원’의 검증 기준 및 주택 소유 판단의 주요기준을 포함한 소명내용을 명확히 기재하고 있으며, 특히 미양도로 통보된 건에 대한 소명자료 및 무주택 처리 근거를 명확하게 관리하여야 한다.

또한 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 따르면 무주택 판단 업무시 지속적으로 오류가 발생하여 주택소유 여부 판정 주요사례 및 무주택 판단 기준을 시달하였다.

그리고 공유지분 물건과 관련해서는 공공임대주택 임대운영실무 122p 주택소유 관련 질문과 답변 및 판결사례 중 Q.16(공유지분 소유자 무주택 여부)을 보면 공유지분의 면적이 20㎡이하에 해당하더라도, 공유지분이 아닌 주택의 면적에 따라 주택소유여부를 판단하여야 한다.

■ BBBB2관리소는 다음의 동호 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 20㎡이하 주택으로 소명처리 하였다.

[표 1] 주택소유 전산검색 결과 및 소명처리 현황

동호	물건지 주소	면적	소명사유	확인 결과
	서울특별시 ***구 *동 대지 ***-3	465	*0㎡이하 주택	동일물건으로 건축물대장상 총면적465㎡ 계약자의 배우자가 1/50 지분을 소유한 것으로 확인(현재 소유 중)
	서울특별시 **구 *동 일반 ***-3 **호	9.3		

* 자료: BBBB3 주택소유 소명처리내역 재구성

그러나 해당 물건지 주택은 건축물대장 상 면적 465㎡로 주택전산검색 소명이 가능한 20㎡를 초과하나 지분(1/50)으로 소유하고 있다는 사유로 20㎡이하 주택으로 자체소명처리 하였다.

조치할 사항

BBBB3, FFFF13관리소는 소명사유가 부적정한 소명건에 대하여 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명 안내하고 미처리 시 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리 하기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : AAAA3, BBBB3, CCCC, DDDD, FFFF13, GGGG4, HHHH1,
IIII2

내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」,
주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」,
주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내,
주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준
개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼
개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개
매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 하며, 선정결과 공개를
용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 ‘모든 선정
결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apto에 낙찰자 결정일¹⁾의 다음날 18시까지
공개하여야함’으로 규정하고 있다.

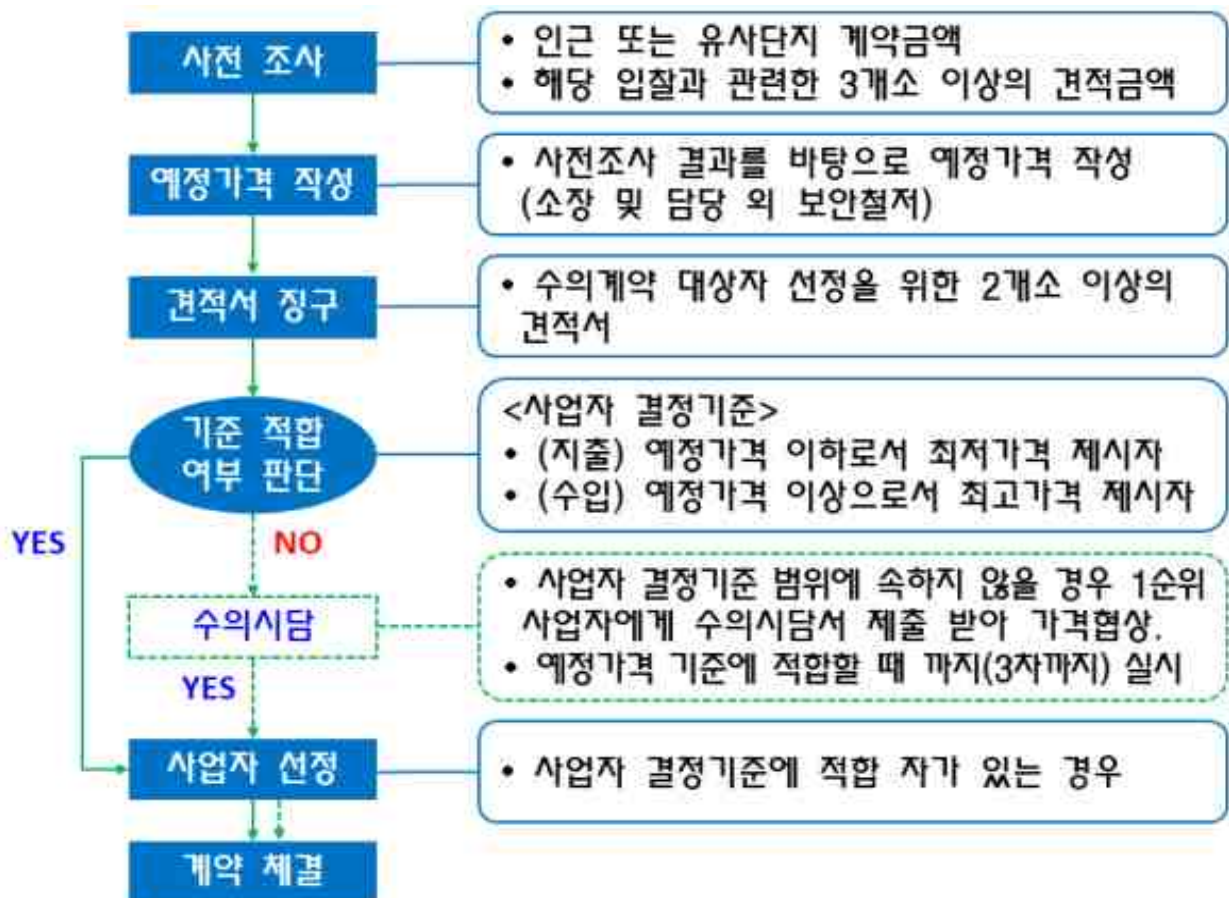
그리고 주거복지실-5650(2016.07.18.)호 「사업자 선정후 계약체결시 계약보증금
징수 철저」 및 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약
매뉴얼 시행」에 따르면 계약상대자가 계약기간 중에 계약을 이행하지 않아
발생할 수 있는 손실을 보전하기 위하여 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의
100분의 10을, 공사계약의 경우에는 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로
징수(증권 또는 현금)하여야 하며, 계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약
이행의 담보가 필요한 것으로 판단되는 경우에는 계약보증금을 징수하여야 한다.

1) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서”상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며,
계약체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와
협의하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

또한, 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘**수의계약 체결 제한 여부 확인서**’를 제출 받도록 안내하였으며, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘**인권보호서약서**’를 제출 받도록 되어있다.

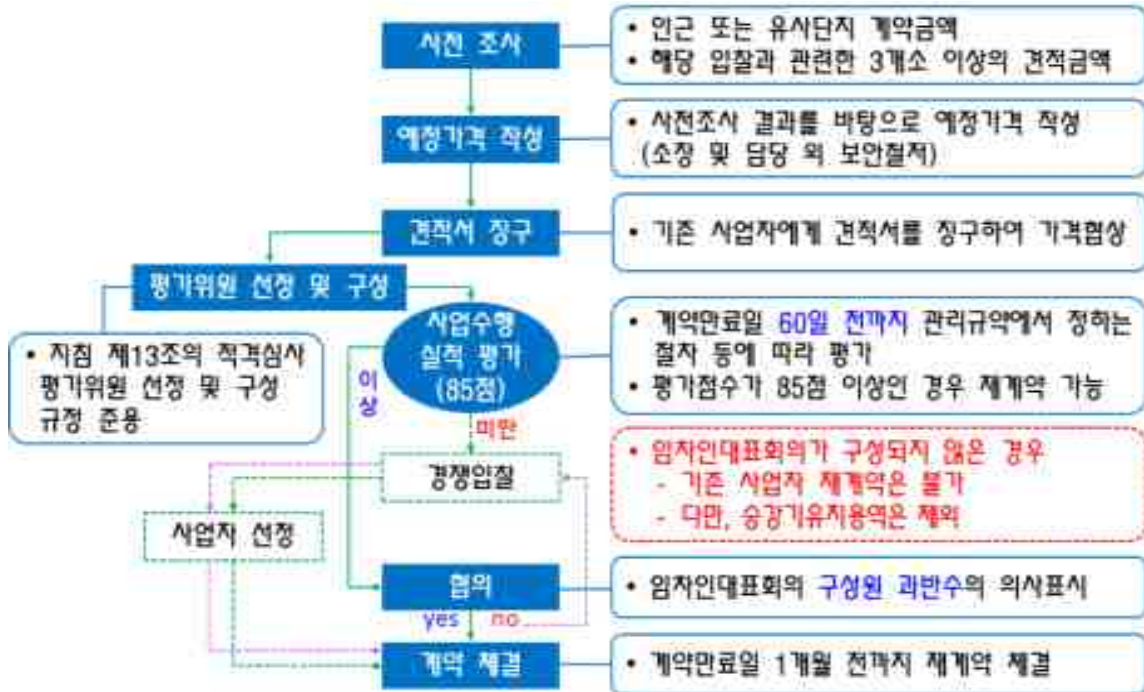
수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



기존사업자 재계약 시 [그림 2]와 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구 ○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구 ○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부

■ AAAA3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2023년 폐의류 계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았으며,
2020년 폐의류, 재활용계약, 2023년 폐의류계약, 2021년, 2022년 대기안전관리 용역계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.
 2. 2021년 \$\$\$유지관리 기존사업자 재계약시행정처분확인서 조회기간이 사업수행 실적평가일 전일기준 1년간으로 징구하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정 처분확인서를 제출 받았으며, 2021, 2023년은 사업자선정결과 공개를 지연 하였다.
 3. 2023년 재활용품, 폐의류, 대기배출시설, 승강기내 홍보플랫폼, 알뜰장터 계약시 ‘인권보호 서약서’를 제출받지 않았으며, 2021년, 2022년, 2023년 알뜰시장 용역 계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.
 4. 2022년 ^^ 수거 용역계약(2022.1.1.~2022.12.31.) 입찰을 진행하면서 ##무역의 행정처분확인서는 입찰공고일(2021.11.25.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서 (2020.11.25.~2021.11.24.)로 발급받아야 하나, 조회기간이 2020.11.23. ~ 2021.11.22.로 부적격하게 제출되어 입찰을 무효로 처리하였어야 함에도 만점(15점)으로 처리하였다.
- 그리고 2021년 ^^ 및 @@@수거업체 입찰 계약시 사업자선정결과 공개를 지연 하였다.

■ BBBB3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2020년, 2021년 승강기유지관리(205동) 수의계약시 행정처분확인서의 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 징구하였고, 2020년, 2021년, 2022년 재활용 및 폐 의류 수거업체 계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2020, 2021년 재활용 및 폐의류 수거업체 계약시 행정처분확인서, 국세 및 지방세

완납증명서 등 계약시 징구해야 할 서류를 미징구하였고, 2022년 승강기유지관리업체 입찰공고시 응찰한 3개 업체의 입찰서 등 입찰관련 서류가 편철되지 않았다.

2. 2020년 승강기유지관리 기존사업자 재계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였고, 2021년에는 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 징구하였으며, 2021, 2022년 사업수행실적 평가시 소장의 보안각서를 미징구하였다.

3. 2023년 대기측정 용역시 수의계약체결 제한여부 확인서 및 인권보호서약서를 징구하지 않았고, 2022년도는 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

■ CCCC관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 수의계약시 사업자선정지침 별표2의 제6호, 7호에 따른 수의계약 절차를 준수하지 않고 계약 체결하였다.

2. 2020년 폐의류 수거 용역계약(2020.1.1~2020.12.31)을 진행하면서 (주)♡♡♡♡기업의 행정처분확인서는 입찰공고일(2019.11.20.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서 (2018.11.20.~2019.11.19.)로 발급받아야 하나, 조회기간이 (2018. 11.21. ~2019.11.20.) 부적격하게 제출되어 입찰을 무효로 처리하였어야 함에도 만점(15점)으로 처리하였다.

■ DDDD관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2022년 폐의류 수거 용역 수의계약(2022.1.1.~2022.12.31)을 진행하면서 ☆☆자원의 행정처분확인서는 수의계약 대상자선정일(2021.12.23.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서 2020.12.23.~2021.12.22.로 발급받아야 하나, 조회기간이 2020. 11.16. ~2021.11.17.로 부적격하게 제출되었다.

2. 2021년, 2022년 수목수독 용역 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의 계약대상자 선정일 전일기준 1년간의 조회내역으로 징구하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았으며, 2023년 재활용 및 폐의류 용역계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조

회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았다.

그리고 2020년, 2021년 2023년 재활용 및 폐의류 수거 용역계약시 사업자 선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2023년 대기배출시설 수의계약시 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 2021년, 2022년, 2023년 대기배출시설, 2021년 승강기유지보수 용역계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

■ FFFF13관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2018년, 2020년, 2021년 재활용품 수거용역 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았으며, 2018년, 2021년은 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

그리고 2020년, 2021년, 2022년 폐의류 수거용역 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았으며, 2021년은 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2018년, 2021년 재활용 수거, 2021년, 2022년 폐의류 수거 용역업체 계약시 계약상대자가 계약금액 전액을 납부하고 계약하는 경우는 계약보증금(보증증권)을 제외하도록 되어 있으나, 계약시 계약금액 전액을 일시납으로 수납하면서 계약(이행)보증보험증권을 추가 징구하였다.

2. 2021년 승강기유지관리 용역 기존사업자 계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았고, 사업자선정결과 공개도 지연하였다.

3. 2018년, 2019년 폐의류 수거 용역 및 2019년 재활용 수거 용역 업체 선정시 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 선정결과 내용을 공개하여야 하나 공개하지 않았다. 또한 계약체결시 징구해야 할 서류(사업자등록증, 인감증명서 등)를 징구하지 않았다.

■ GGGG4관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2022년, 2023년 재활용품 및 폐의류 수거용역 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간의 행정처분확인서로 발급 받아야 하나 조회기간이 부적정하게 제출 받았으며, 2021년 재활용품 및 폐의류 수거용역 수의계약시에는 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2022년, 2023년 수목소독 계약시 계약상대자가 계약기간중 계약이행을 담보하기 위해 설정하는 계약이행보증금을 징구하지 않았고, 2022년은 행정처분확인서를 미징구하였으며, 2023년은 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 발급하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출받았다.

2. 2019년, 2020년 재활용품 및 폐의류 수거를 위한 기존사업자 재계약 시 수의계약 선정 절차를 진행하지 않았고, 사업자 선정결과를 지연 공개하였으며, 2019년은 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하지 않았다.

또한 2020년 재활용품 및 폐의류 수거 계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출받았다.

3. 2020, 2022년 승강기유지보수 기존사업자 재계약시 수의계약체결제한여부 확인서를 징구하지 않았다.

■ HHHH1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2023년 재활용품 수거용역 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 수의

계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 발급하여야 하나, 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았으며, 2019년, 2020년, 2022년, 2023년은 사업자 선정결과 공개를 지연하였다.

또한 2019년, 2020년 재활용품 계약 및 2019년 폐의류수거 용역계약시 행정처분확인서를 미징구하였으며, 2019년, 2022년 폐의류수거용역시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

2. 2019년, 2021년, 2022년, 2023년 승강기유지보수 용역 기존사업자 재계약시 사업자 선정결과를 지연 공개하였으며, 2019년은 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하지 않았다.

또한 2021년, 2022년, 2023년 행정처분확인서 조회기간이 수의계약대상자 선정일 전일기준 1년간으로 하여야 하나 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출받았다.

3. 2021년 재활용품수거 용역업체 선정시 경쟁입찰을 통해 낙찰된 !!자원과 227,040원(부가가치세 별도)으로 계약을 체결하면서 계약시(2020.12.10.) 227,040원을 수납하였고, 부가가치세액(22,704원)은 감사일 현재까지 수납하지 않았다.

또한 2019년, 2020년 재활용품수거 계약시 징구할 서류를 미징구하였고 사업자 등록증만 징구하였으며 입찰시 제출한 서류로 갈음 하였다.

그리고 2020년 폐의류수거업체 계약체결(2020. 3.24.)시 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 지정계좌로 입금받고 계약체결하여야 하나 계약일 이후 수납(2020. 3.26)하였다.

■ III2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 수의용역 계약 시 수의계약 절차에 따라 계약이 이루어져야 하나, 2023년 승강기 유지보수 및 전기안전관리 계약, 2022년 재활용품, 2019년, 2020년, 2022년 폐의류 계약시 사업자선정결과 공개를 지연하였다.

그리고 승강기유지관리(2020년, 2023년) 수의계약시 행정처분확인서 조회기간이 부적정한 행정처분확인서를 제출 받았다.

또한 2019년도 재활용품 및 폐의류 수거 계약시 지침 제26조 제1항 제2호에 따라 영업정지여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하여야 하나 미징구하였으며, 2021년, 2022년 재활용 및 2020년, 2022년 폐의류 수거 계약시는 행정처분을 발급할 수 없는 업체와 계약을 체결하였다.

2023년 전기안전관리계약시 인권보호서약서를 미징구하였고, 2019년 폐의류수거 계약시 지방세완납증명서를 미징구하였다.

2. 2020년 전기안전관리 용역 기존사업자 재계약시 행정처분확인서 조회기간이 부적정한 확인서를 징구하였고, 사업자 선정결과 공개를 지연하였다.

3. 2023년 승강기 유지관리, 전기안전관리, 재활용품 수거 용역계약 시 ‘인권보호서약서’를 제출받지 않았다.

조치할 사항

AAAA3관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 주거복지실「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 신중을 기하여 처리하시기 바랍니다.【주의】

CCCC관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 주거복지실「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 신중을 기하여 처리하시기 바랍니다.【주의】

BBBB3, DDDD, FFFF13, GGGG4, HHHH1, III2관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 주거복지실「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 신중을 기하여 처리하시기 바랍니다.【통보】